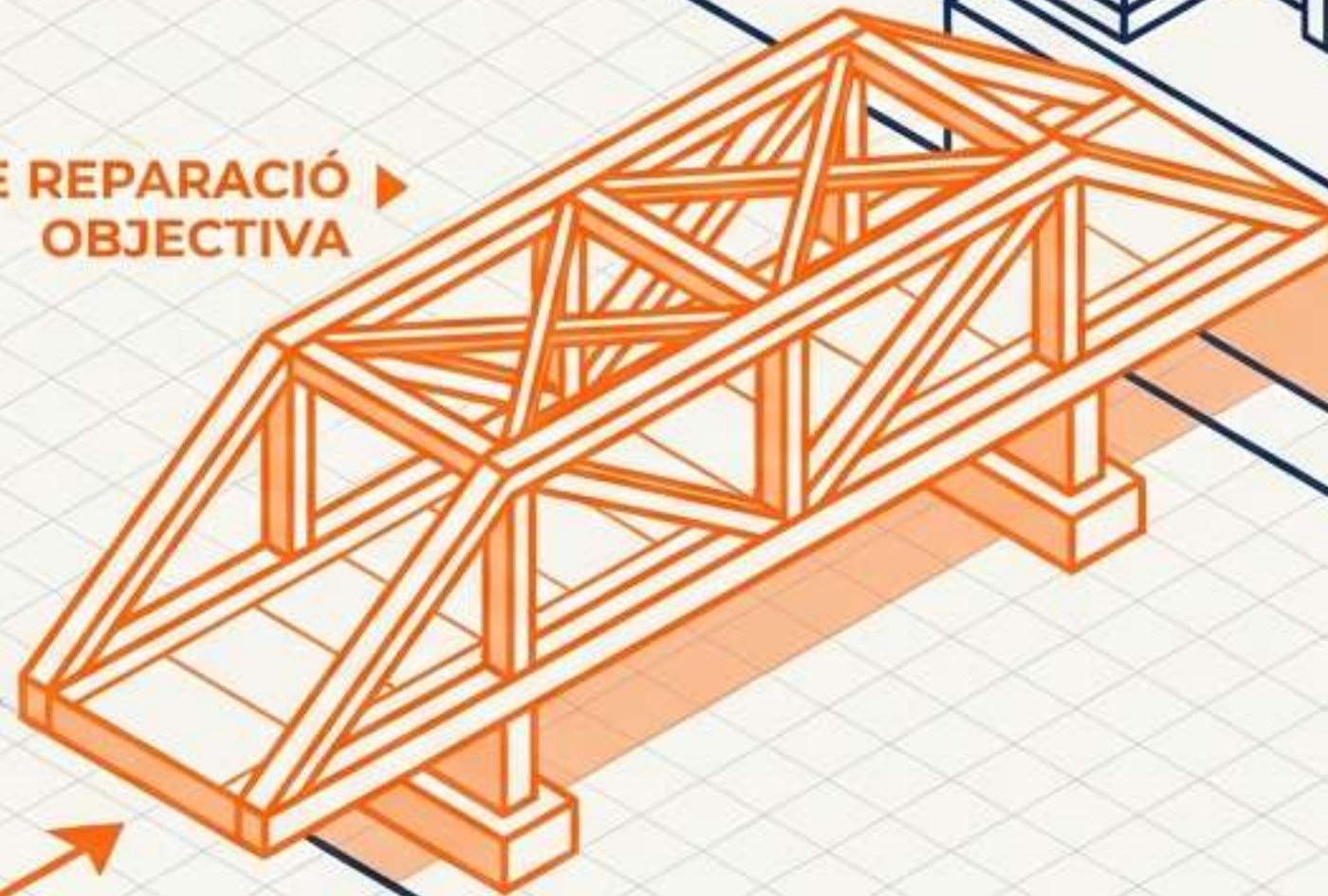


L'ARQUITECTURA DE LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Descodificant les Lleis 39/2015 i 40/2015:
Del precepte constitucional al càlcul exacte
de la indemnització.

LA VIA DE REPARACIÓ
OBJECTIVA ▶



ELS FONAMENTS: LA BIFURCACIÓ DEL SISTEMA LEGAL ACTUAL

Un sistema unitari, directe i objectiu dividit en dues normes tècniques.

LLEI 40/2015

(Règim Jurídic)

AD INTRA / SUBSTANTIU

- Defineix què es paga i qui és responsable.
Regular
- **SemiBold**
(Arts. 32 i següents)

LLEI 39/2015

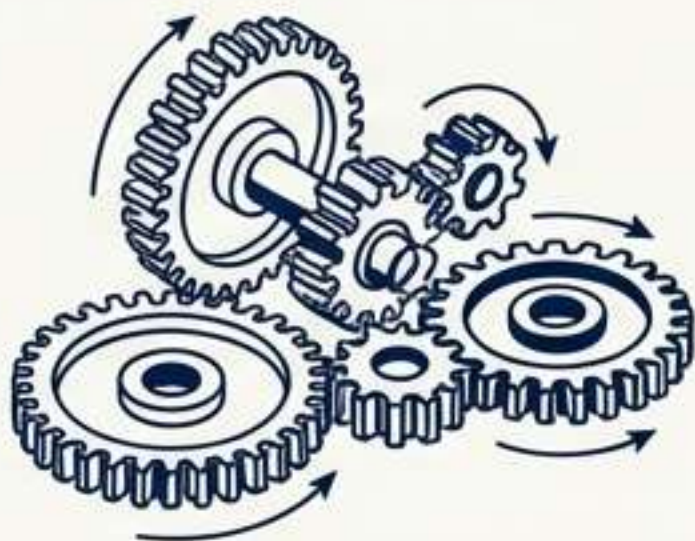
(Procediment Administratiu)

AD EXTRA / PROCEDIMENTAL

- Defineix com es reclama i quan.
- **SemiBold**
(Procediment Comú amb especialitats)

Art. 106.2 CE i Art. 159.5 Estatut d'Autonomia

LA MATRIU DE L'ACTIVITAT: TRES VIES DE GENERACIÓ DE DANY



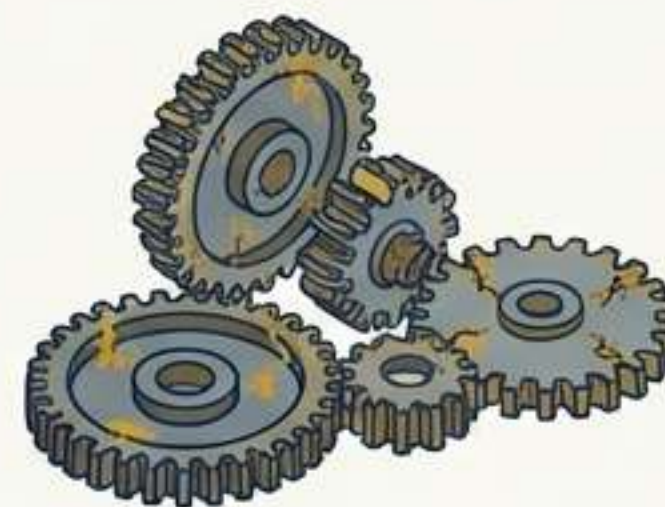
FUNCIONAMENT NORMAL

L'acció és lícita i correcta, però genera un dany col·lateral inevitable i antijurídic.



FUNCIONAMENT ANORMAL

Negligència, error, lentitud indeguda o prestació deficient del servei.

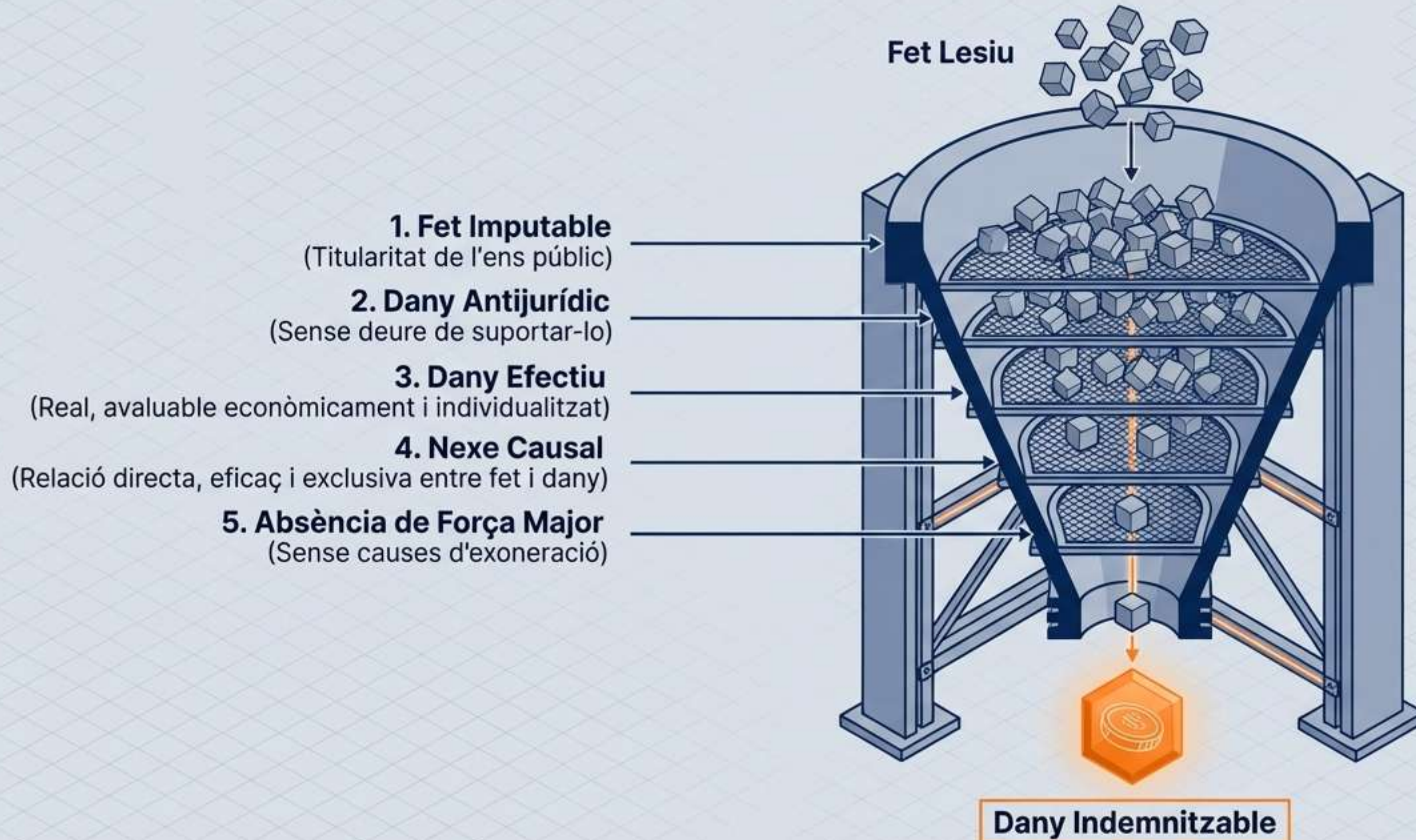


INACTIVITAT

Omissió pura o insuficiència.

Requisit: Hi ha una obligació normativa d'actuar no complerta que resulta en un dany directe.

ELS 5 PILARS DE LA IMPUTABILITAT (EL FILTRE DIAGNÒSTIC)



EL NUCLI DE L'ANTI JURIDICITAT: UN ENFOCAMENT OBJECTIU, NO PUNITIU

L'acció de
l'Administració



- Pot ser legal (normal) o il·legal (anormal). No requereix culpa.

La posició
del Ciutadà



- L'absència del deure jurídic de suportar el dany.

La Clau del Sistema: La responsabilitat no penalitza l'Administració per fer-ho malament; repara l'equilibri patrimonial del ciutadà que ha patit un sacrifici singular no justificat per la norma.

L'EXCEPCIÓ CRÍTICA: CAS FORTUÏT VS. FORÇA MAJOR

CAS FORTUÏT

- **Origen:** Intern, intrínsec al funcionament del servei.
- **Naturalesa:** Previsible, però de vegades inevitable (desgast, fallada oculta).



RESULTAT:
L'ADMINISTRACIÓ PAGA

FORÇA MAJOR (ART. 106.2 CE)

- **Origen:** Extern, aliè a l'àmbit d'actuació.
- **Naturalesa:** Imprevisible i irresistible (catàstrofe, fenomen extraordinari).



TALLA EL NEXE CAUSAL



RESULTAT:
L'ADMINISTRACIÓ NO PAGA

MAPA D'ACTORS I ÀMBITS ESPECIALS D'IMPUTACIÓ

CONTRACTISTES (ART. 32.9 LRJSP)



Regla general: Respon el contractista.

Excepció (Paga l'Admin):
Ordre directa de l'Administració o vicis del projecte inicial.

ESTAT LEGISLADOR (ART. 32.4-5 LRJSP)



Regla general: Danys per lleis inconstitucionals o contràries al Dret UE.

Límit temporal: Màxim 5 anys de retroactivitat des de la publicació de la sentència, prèvia sentència ferma desestimatòria.

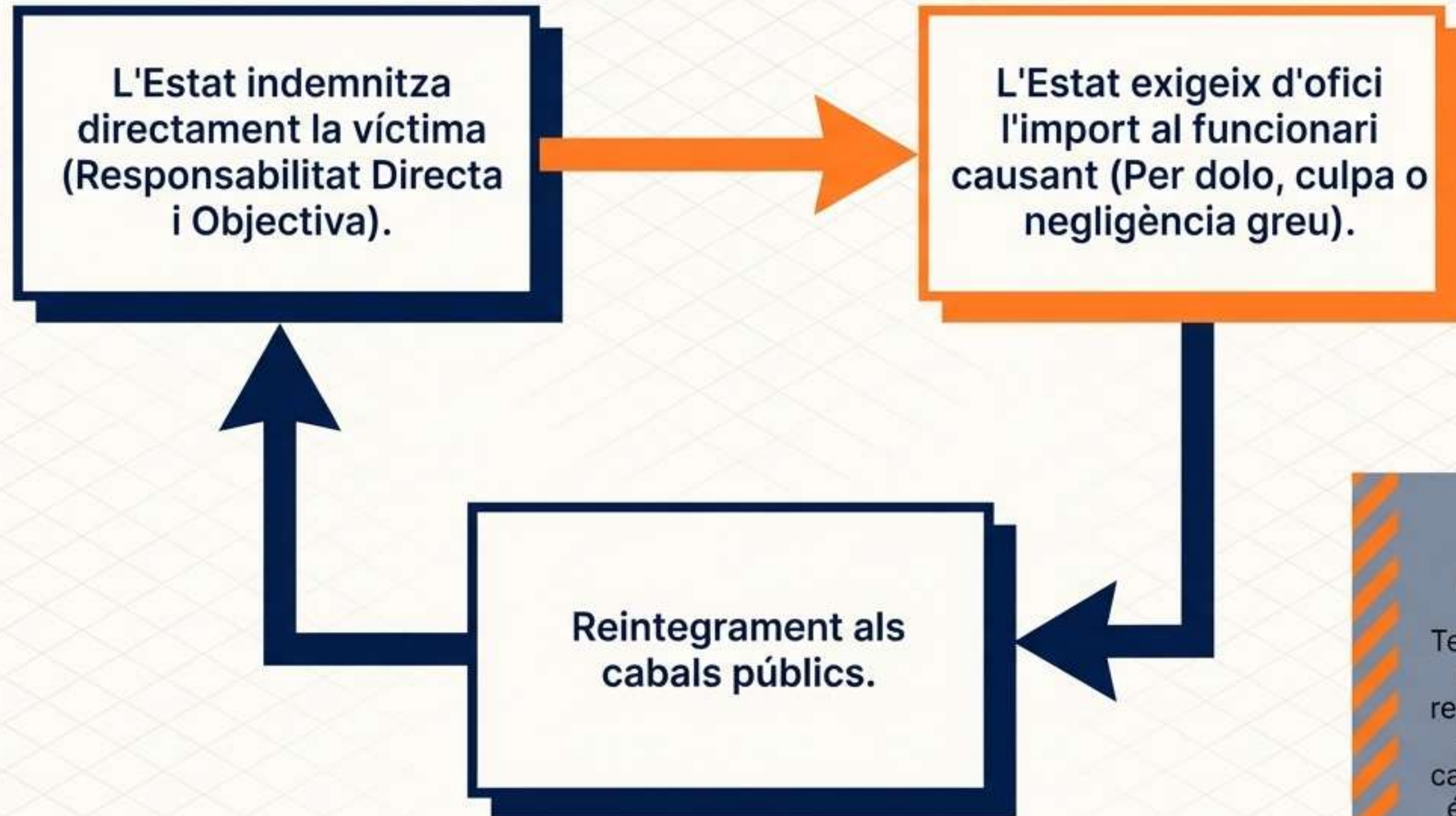
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA / TC



Regla general: Error judicial (requereix sentència prèvia de la Sala del TS) o funcionament anormal (ex: dilacions indegudes).

Informe preceptiu del CGPJ (2 mesos).

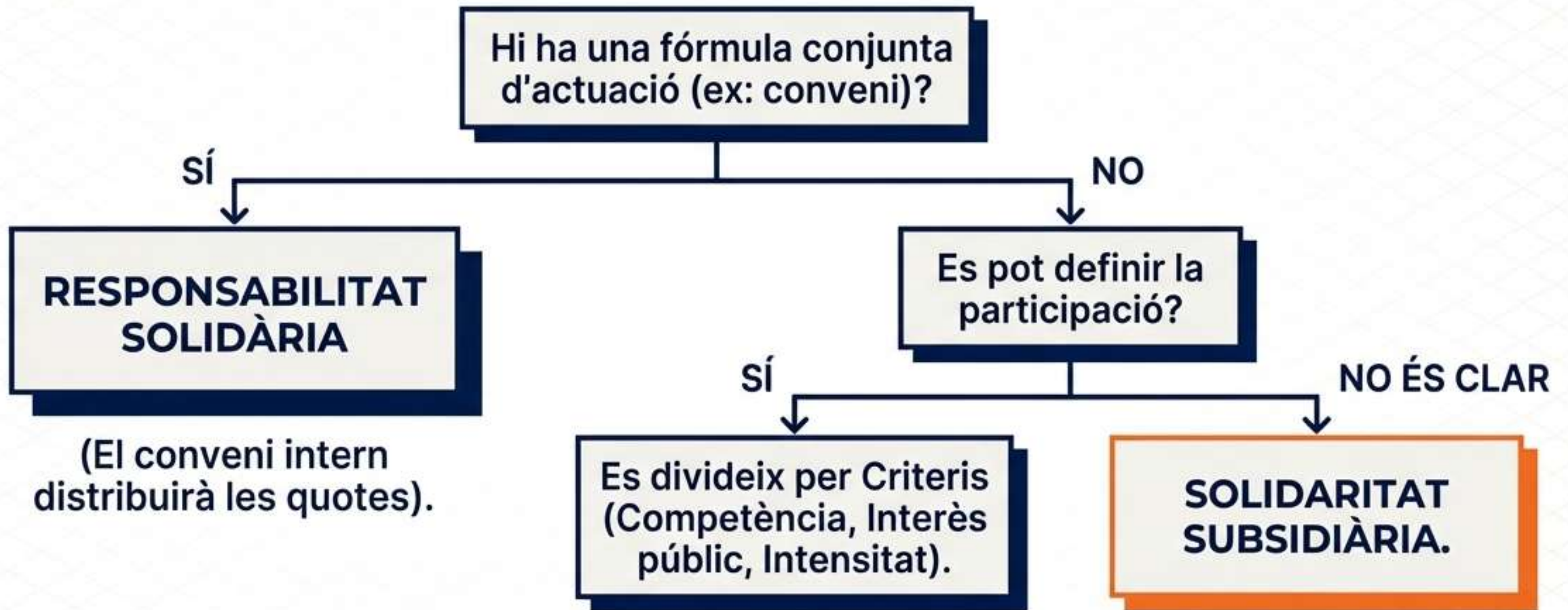
EL BUCLE DE L'ACCIÓ DE REPETICIÓ (ART. 36 LRJSP)



LA PARADOXA PROCEDIMENTAL

Terminis irreals (15 dies d'al·legacions, 5 de resolució) que aboquen el procediment a la caducitat. A la pràctica, és una figura gairebé inèdita.

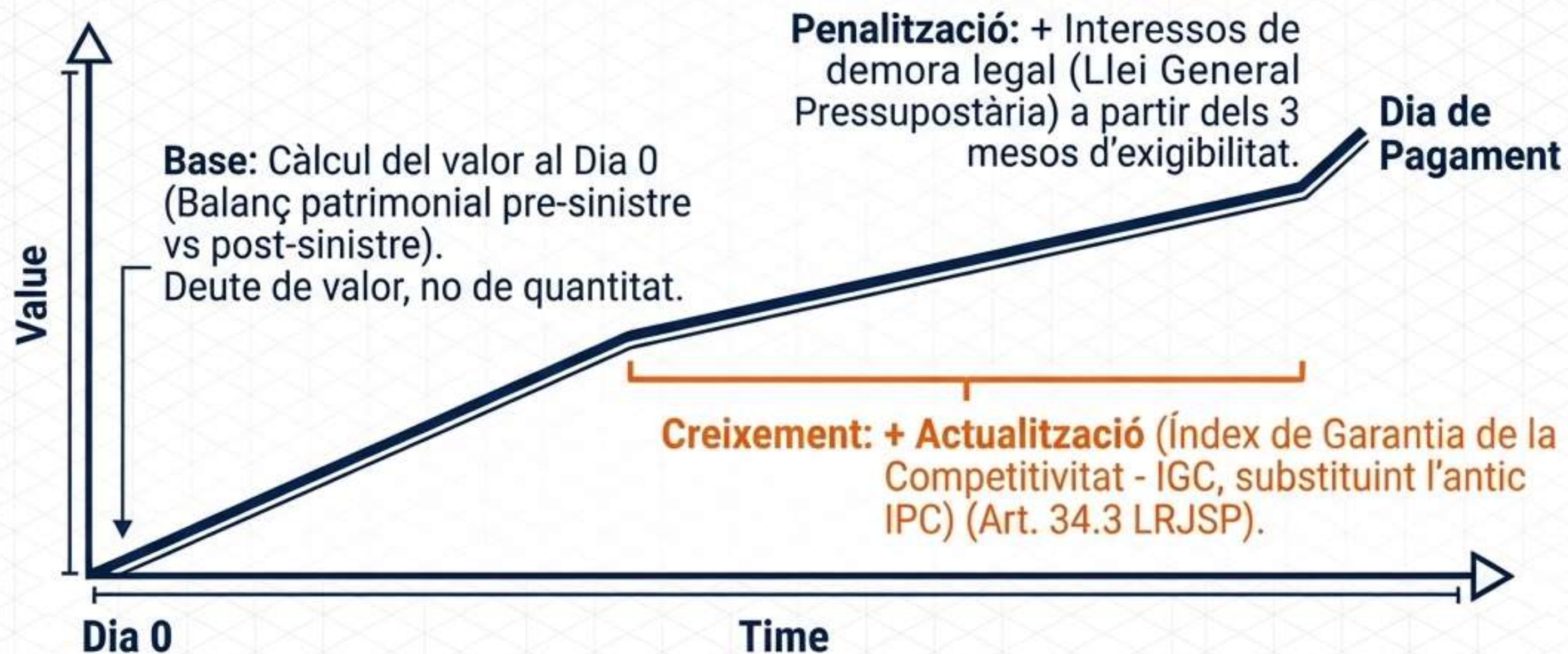
RESOLUCIÓ DEL LABERINT DE LA CONCURRÈNCIA (ART. 33 LRJSP)



ACTIONABLE INSIGHT:

La víctima tria a qui reclamar. Si és fórmula conjunta, la competència per resoldre la té l'ens amb major finançament del servei.

L'ÀLGEBRA DE LA REPARACIÓ: PRINCIPI D'INDEMNITAT I ACTUALITZACIÓ



Takeaway: La reparació pot ser en espècie o pagaments periòdics si convé a l'interès públic i hi ha acord.

L'ANATOMIA DEL DANY INDEMNITZABLE

REPARACIÓ INTEGRAL

DANY PERSONAL (Barem de Trànsit com a referència analògica)

LESIONS TEMPORALS

Dies greus/moderats/bàsics
+ Intervencions Quirúrgiques
(Ex: Grup 0 al VIII: 508€ a 2.032€).

SEQÜELES

Dany bàsic (fórmula Balthazard) +
Dany moral complementari
(>60 punts fins a 121k€) +
Pèrdua de qualitat de vida.

DANY PATRIMONIAL

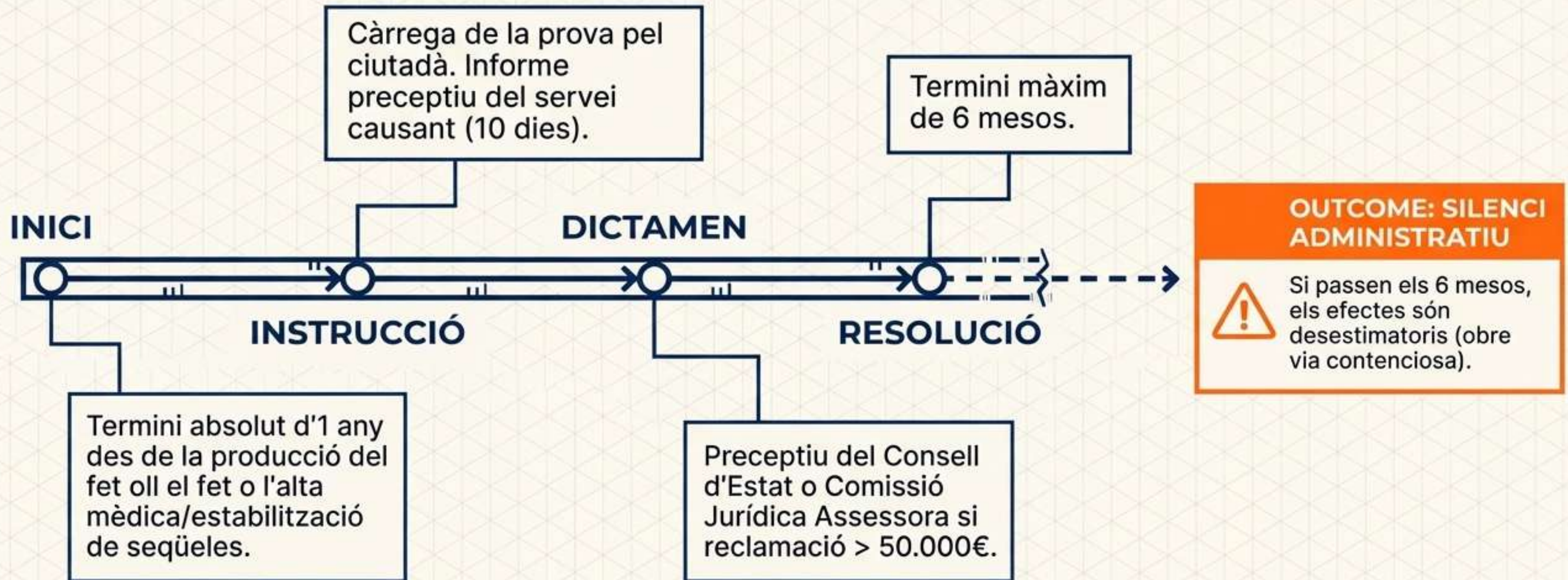
DANY EMERGENT

Despeses mèdiques actuals/futures,
pròtesis (max 63.5k€ per recanvi),
adequació habitatge (max 190.5k€),
ajudes de tercera persona.

LUCRE CESSANT

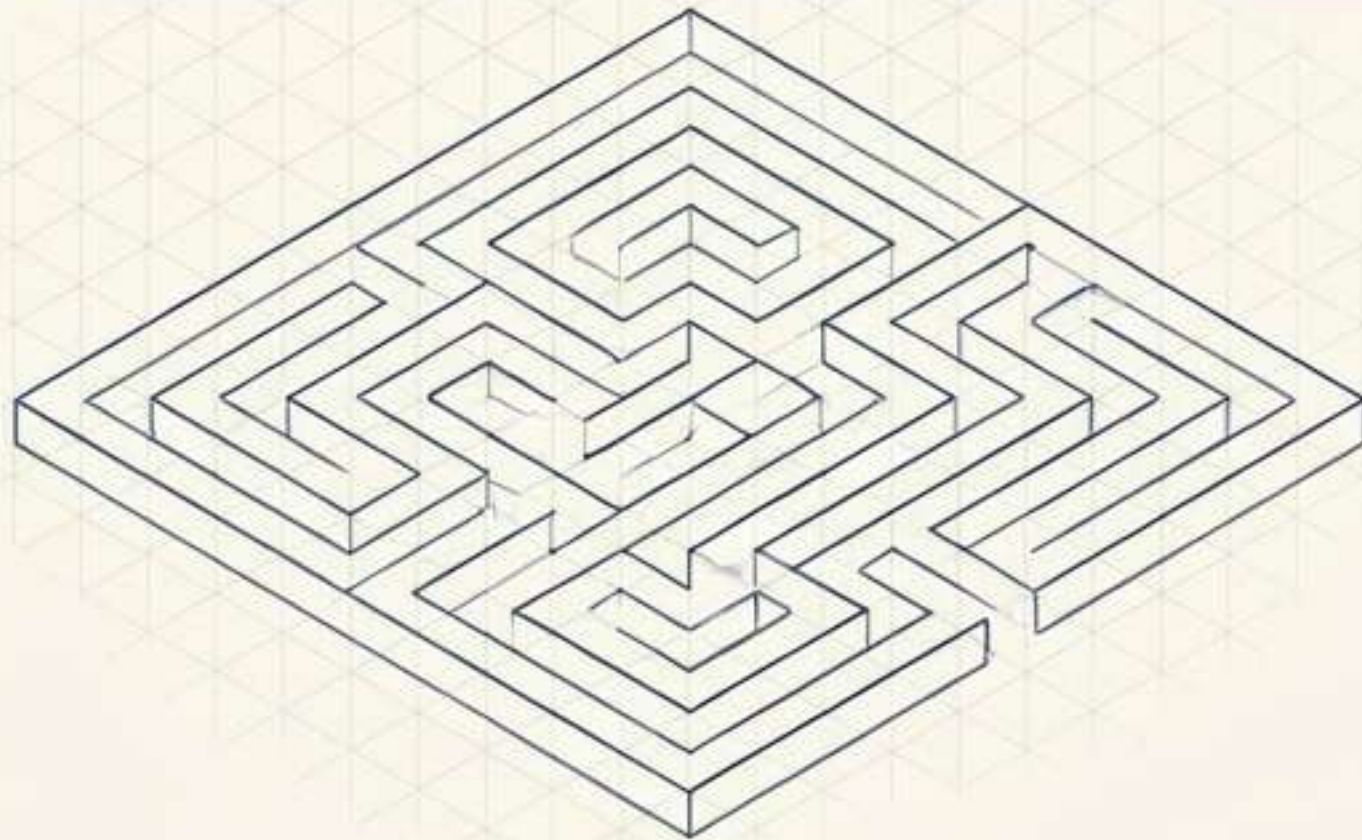
Pèrdua d'ingressos i guanys futurs
calculats sobre anys anteriors.

EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU (LA RUTA ESTÀNDARD)



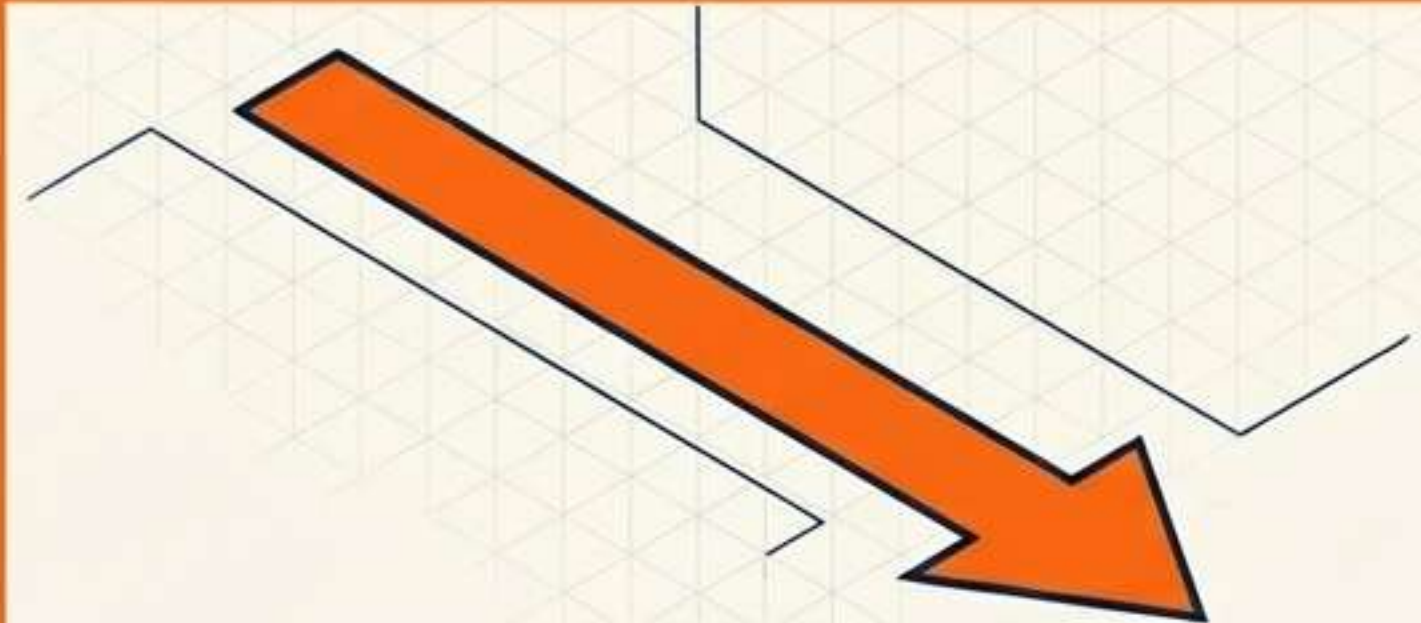
MATRIU PROCEDIMENTAL: VIA ORDINÀRIA VS. VIA SIMPLIFICADA

VIA ORDINÀRIA (6 MESOS)



- Alta complexitat probatòria.
- Audiència completa, dictàmens llargs.

TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA (ART. 96 LLEI 39/15)



Temps de resolució: 30 dies ('Fast-track').

Requisits d'Activació (Acumulatius):

1. Nexes causals completament inequívocs.
2. Valoració del dany matemàticament clara.
3. Càlcul de la quantia indiscutible.

Nota d'Aplicació: Rara en la pràctica per l'exigència de certesa absoluta (ex: danys menors per fauna salvatge reiterada).

CAS D'ÚS: DESGLOSSAMENT D'UN GRAN LESIONAT

CAS PERE G.

❖ **Motiu:** Accident per deficient manteniment viari.

📦 **Temps:** Alta mèdica als 45 dies (15 a UCI).

❖ **Resultat:** Amputació bilateral.

📦 **Marc:** Aplicació Barem Trànsit 2025.



THE CALCULATION LEDGER

1	Temporals: 15 dies molt greus (127,01€/dia) + 525 dies greus (95,26€/dia) + Quirúrgiques = ~54,300€.
2	Seqüeles Funcionals: 76 punts (Fórmula Balthazard) = ~259,180€.
3	Dany Moral & Qualitat Vida: Perjudici estètic + Pèrdua greu d'autonomia = ~252,700€.
4	Dany Patrimonial: Pròtesis futures (~610,800€), Adequació habitatge/vehicle (~56,000€), Lucre cessant per incapacitat absoluta.

Bottom Line: El nexa causal i la valoració experta converteixen l'antijuridicitat en matemàtica exacta.

SÍNTESI DIRECTIVA (KEY TAKEAWAYS)



OBJECTIVITAT SENSE CULPA

L'antijuridicitat la defineix l'absència del deure de suportar el dany, no la il·legalitat o negligència del funcionari. La càrrega probatòria recau en el Nexes Causal i la inexistència de Força Major.



TEMPS I PRESCRIPCIÓ

El rellotge d'1 any és implacable i comença a l'alta mèdica o consolidació de seqüeles (o publicació de sentència per Estat Legislador). El silenci als 6 mesos sempre és negatiu.



ÀLGEBRA REPARADORA

La Responsabilitat Patrimonial és una deute de valor, subjecta a actualització (IGC) i barems externs (trànsit) per assegurar la restitució patrimonial íntegra del lesionat.